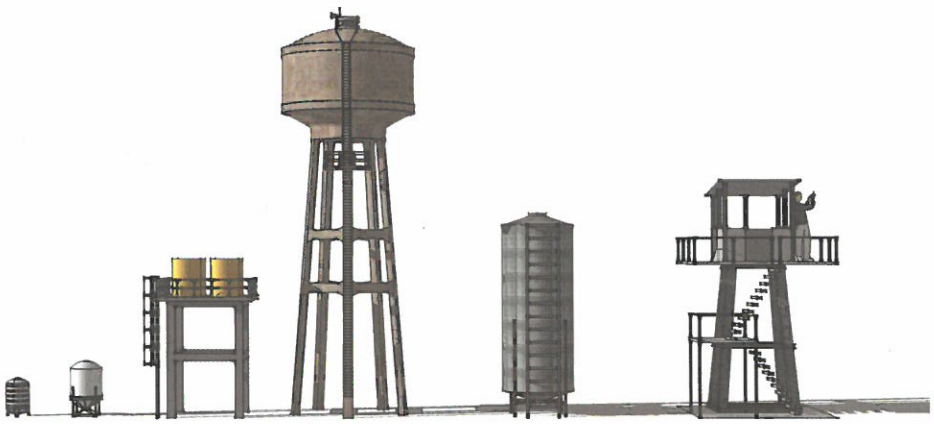
第七章
雑項工作物



第 145 條（適用範圍）

本章適用範圍依本法第 7 條之規定，高架遊戲設施及纜車等準用本章之規定。

註：建築法第 7 條：本法所稱雜項工作物，為營業爐竈、水塔、瞭望臺、招牌廣告、樹立廣告、散裝倉、廣播塔、煙囪、圍牆、機械遊樂設施、游泳池、地下儲藏庫、建築所需駁崁、挖填土石方等工程及建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節設備、昇降設備、機械停車設備、防空避難設備、污物處理設施等。（詳細說明請參閱**建築法講堂**一書）

第 146 條（煙囪之構造）

煙囪之構造除應符合本規則建築構造編、建築設備編有關避雷設備及本編第 52 條（煙囪構造）、第 53 條（煙囪高度）規定外，並應依下列規定辦理：

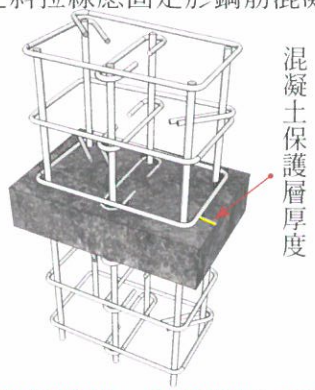
一、磚構造及無筋混凝土構造應補強設施，未經補強之煙囪，其高度應依本編第 52 條第一款規定。

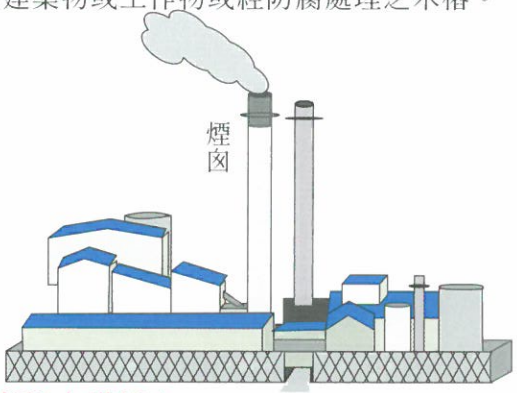
二、混凝土管煙囪，在管之搭接處應以鐵管套連接，並應加設支撐用框架或以斜拉線固定。

三、高度超過 10m 之煙囪應為鋼筋混凝土造或鋼鐵造。

四、鋼筋混凝土造煙囪之鋼筋保護層厚度應為 5 cm以上。

前項第二款之斜拉線應固定於鋼筋混凝土樁或建築物或工作物或經防腐處理之木樁。





第 147 條（廣告牌塔、裝飾塔、廣播塔或高架水塔等）

廣告牌塔、裝飾塔、廣播塔或高架水塔等之構造應依下列規定：

一、主要部分之構造不得為磚造或無筋混凝土造。

二、各部分構造應符合本規則建築構造編及建築設備編之有關規定。

三、設置於建築物外牆之廣告牌不得堵塞本規則規定設置之各種開口及妨礙消防車輛之通行。







第 148 條（駁崁）

駁崁之構造除應符合本規則建築構造編之有關規定外並應依下列規定辦理：

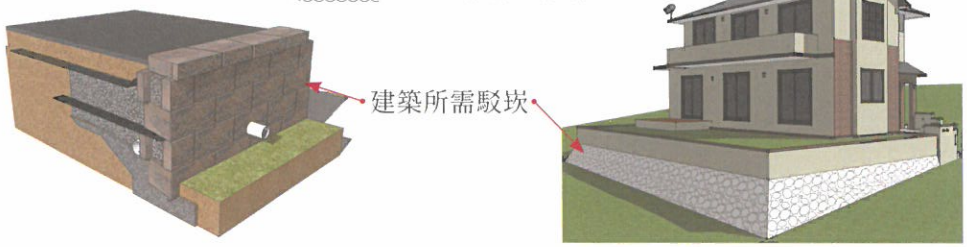
一、應為鋼筋混凝土造、石造或其他不腐爛材料所建造之構造，並能承受土壤及其他壓力。

二、卵石造駁崁裡層及卵石間應以混凝土填充，使石子和石子之間能緊密結合成為整體。

三、駁崁應設有適當之排水管，在出水孔裡層之周圍應填以小石子層。

《函令劍掃》

◉如駁崁與興建建築物為目的無關者，非屬建築法規定之雜項工作物。



第 149 條（高架遊戲設施）

高架遊戲設施之構造，除應符合建築構造編之有關規定外，並應依下列規定辦理：

一、支撐或支架用於吊掛車廂、纜車或有人乘坐設施之構造，其主要部分應為鋼骨造或鋼筋混凝土造。

二、第一款之車廂、纜車或有人乘坐設施應構造堅固，並應防止人之墜落及其他構造部分撞觸時發生危害等。

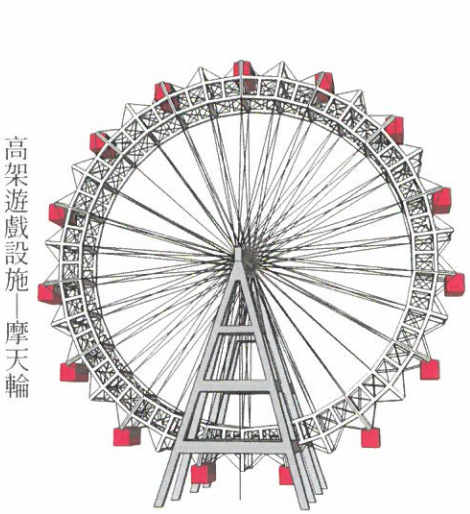
三、滾動式構造接合部分均應為可防止脫落之安全構造。

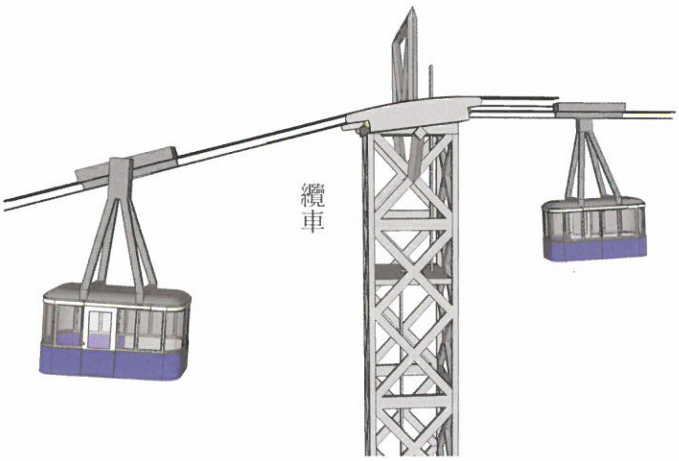
四、利用滑車昇降之纜車等設備者。其鋼纜應為 2 條以上，並應為防止鋼纜與滑車脫離之安全構造。

五、乘坐設施應於明顯處標明人數限制。

六、在動力被切斷或控制裝置發生故障可能發生危險事故者，應有自動緊急停止裝置。

七、其他經中央主管建築機關認為在安全上之必要規定。


高架遊戲設施—摩天輪



招牌廣告及樹立廣告管理辦法

① 本辦法依建築法第 97-3 條第 3 項規定訂定之。

② 本辦法用辭定義如下：

❶招牌廣告：指固著於建築物牆面上之電視牆、電腦顯示板、廣告看板、以支架固定之帆布等廣告。

❷樹立廣告：指樹立或設置於地面或屋頂之廣告牌（塔）、綵坊、牌樓等廣告。

③ 下列規模之招牌廣告及樹立廣告，免申請雜項執照：

❶正面式招牌廣告縱長未超過 2m 者。　❷側懸式招牌廣告縱長未超過 6m 者。

❸設置於地面之樹立廣告高度未超過 6m 者。❹設置於屋頂之樹立廣告高度未超過 3m 者。

④ 側懸式招牌廣告突出建築物牆面不得超過 1.5m，並應符合下列規定：

❶位於車道上方者，自下端計量至地面淨距離應在 4.6m 以上。

❷前款以外者，自下端計量至地面淨距離應在 3m 以上；位於退縮騎樓上方者，並應符合當地騎樓淨高之規定。

正面式招牌廣告突出建築物牆面不得超過 50 ㎝。

前二項規定於都市計畫及其相關法令已有規定者，從其規定。

⑤ 設置招牌廣告及樹立廣告者，應備具申請書，檢同設計圖說，設置處所之所有權或使用權證明及其他相關證明文件，向直轄市、縣（市）主管建築機關或其委託之專業團體申請審查許可。

設置應申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告，其申請審查許可，應併同申請雜項執照辦理。

⑥ 前條之專業團體受託辦理招牌廣告及樹立廣告之審查業務時，應將審查結果送當地主管建築機關，合格者，由該管主管建築機關核發許可。

⑦ 招牌廣告及樹立廣告申請審查許可時，其廣告招牌燈之裝設，應依建築技術規則建築設備編第 14 條之規定辦理。

設置於建築物之招牌廣告及樹立廣告，其裝設之廣告招牌燈應依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法之規定辦理。

⑧ 直轄市、縣（市）主管建築機關為因應地方特色之發展，得就招牌廣告及樹立廣告之規模、突出建築物牆面之距離，於第 3 條及第 4 條規定範圍內另定規定；並得就其形狀、色彩及字體型式等事項，訂定設置規範。

申請設置樹立廣告及招牌廣告時，直轄市、縣（市）主管建築機關應依前項規定及設置規範審查；其審查得委託第 5 條第一項之專業團體辦理。

⑨ 直轄市、縣（市）主管建築機關依前條之設置規範，得製定各種招牌廣告及樹立廣告之標準圖樣供申請人選用。

申請人選用前項之標準圖樣時，得由直轄市、縣（市）主管建築機關簡化其審查程序。

⑩ 取得許可之招牌廣告及樹立廣告，應將許可證核准日期及字號標示於廣告物之左下角、右下角或明顯處。

⑪ 招牌廣告及樹立廣告未經直轄市、縣（市）主管建築機關許可，不得擅自變更；其有變更時，應重新申請審查許可。

⑫ 招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為 5 年，期限屆滿後，原雜項使用執照及許可失其效力，應重新申請審查許可或恢復原狀。

⑬ 下列用途之建築物或場所，其招牌廣告及樹立廣告除商標以外之文字，應附加英語標示：

❶觀光旅館。❷百貨公司。❸總樓地板面積超過 10,000 ㎡之超級市場、量販店、餐廳。

⑭ 下列處所不得設置招牌廣告及樹立廣告：

❶公路、高岡處所或公園、綠地、名勝、古蹟等處所。但經各目的事業主管機關核准者，不在此限。

❷妨礙公共安全或交通安全處所。

❸妨礙市容、風景或觀瞻處所。

❹妨礙都市計畫或建築工程認為不適當之處所。

❺公路兩側禁建、限建範圍不得設置之處所。

❻阻礙該建築物各樓層依各類場所消防安全設備標準規定設置之避難器具開口部開啟、使用及下降操作之處所。

❼其他法令禁止設置之處所 。

⑮ 本辦法所定書、表格式，由中央主管建築機關定之。

⑯ 本辦法自發布日施行。（註：民國 93 年 6 月 17 日）